

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1888/2532

นายณรงค์ เล็กเจริญ

โจทก์

นายสำรวย ทองคำ กับพวก

จำเลย

นายดิเรก rayonสุข ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 183,181)

เฉพาะจำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 185)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์และบริวารรื้อถอนขนย้ายบ้านของโจทก์ออกไปจากที่ดินของจำเลยที่ 1 โฉนดเลขที่ 5040 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้จำเลยที่ 1 เดือนละ 250 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องแย้งไปจนกว่าจะออกและส่งมอบที่พิพาท ถ้าโจทก์ไม่รื้อถอนขนย้ายบ้านออกไปให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนขนย้ายโดยให้โจทก์เสียค่าใช้จ่ายให้จำเลยที่ 1 จำนวน 2,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของจำเลยที่ 1 ในส่วนที่ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนขนย้ายบ้านของโจทก์โดยให้โจทก์เสียค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ให้จำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 174,173)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่
ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับค่าเสียหายเดือนละ 250 บาท นับแต่วัน
ฟ้องแย้งจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มี
ฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิจารณาแล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่
ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับค่าเสียหายเดือนละ 250 บาท นับแต่วัน
ฟ้องแย้งจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มี
ฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ